

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 595/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นาย เสน่ห์ เคยเหล่า

จำเลย

นาย เสน่ห์ เคยเหล่า จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4,7,8,26,75,76,102 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 ฯลฯ จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองอันเป็นกัญชาจำนวนเดียวกับการผลิต
เป็นความผิดกรรมเดียว ลงโทษฐานผลิต ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง(อันดับ 30)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 31)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 33)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 100,000
บาท(อันดับ 15)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมิทัต-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>